

Задание №22

Вопрос №1

Условие:

Требуется ли специальное правовое регулирование в сфере искусственного интеллекта?

Ответ:

Анализ вопроса

Вопрос о необходимости специального правового регулирования ИИ является дискуссионным. В доктрине и практике сформировалось несколько подходов к определению правового статуса ИИ, каждый из которых предполагает разную степень вмешательства законодателя.

Основные подходы к регулированию

Первый подход — **«status quo» (ИИ как объект права)**. Сторонники этого подхода полагают, что специальное регулирование не требуется, а применение существующих норм (об имуществе, информационном праве, интеллектуальной собственности) является достаточным. Модификация регулирования может осуществляться точно, через толкование норм. Однако у этого подхода есть существенные недостатки: не решается проблема ответственности за действия ИИ, отсутствует единообразие правоприменения, а действующие нормы изначально не предназначены для регулирования ситуаций с использованием роботов и ИИ.

Второй подход — **«робот как животное»**. Предполагает применение по аналогии законодательства о домашних животных либо разработку отдельного комплекса норм на основе данной концепции. Действия роботов, как и животных, признаются автономными. Однако данный подход критикуется за то, что нормы для животных не предназначены для такой аналогии (животные способны переживать эмоции, в отличие от ИИ), а также за то, что он не охватывает проблематику информационных систем, правообладателей и разработчиков.

Третий подход — **«робот как юридическое лицо»**. Основан на теории фикции юридического лица и предполагает применение или разработку по аналогии законодательства о юридических лицах. Данный подход не требует существенного пересмотра базовых ценностей, значительное количество норм соответствует структуре отношений с участием умных роботов и ИИ, упрощается разрешение конфликтов с применением норм о юридической ответственности. Однако существуют риски: возможно использование конструкции как «корпоративной вуали» для ухода от реальной ответственности владельцев и разработчиков, а также негативные идеологические коннотации с рабовладением.

Четвёртый подход — **«робот как человек»**. Предполагает применение норм о физических лицах. Однако он не удовлетворяет ряду существенных критериев правоспособности — о наличии интеллекта и воли, может повлечь множество новых правовых коллизий, а на настоящий момент роботы и ИИ, которые могли бы рассматриваться как аналог человека, отсутствуют. Кроме того, требуется переосмысление базовых ценностей, что может привести к дегуманизации права.

Пятый подход — **«робот как электронное лицо (агент) — новый вид субъекта права»**. Предполагает создание принципиально новой юридической конструкции с разумно ограниченной правосубъектностью нового вида для роботов и ИИ. Это позволяет

организовать правовое регулирование «с чистого листа». Однако на практике такой подход вряд ли будет существенно отличаться от подхода «робот как юридическое лицо», а увеличение количества субъектов права может повлечь новые правовые проблемы и коллизии.

Обобщающий вывод

Специальное правовое регулирование ИИ необходимо, но оно должно быть гибким и риск-ориентированным. Наиболее перспективным представляется подход, при котором ИИ наделяется ограниченной правосубъектностью — как «электронное лицо» или с использованием конструкции юридического лица, но с чёткими механизмами ответственности разработчиков, владельцев и пользователей. Полный отказ от регулирования (*status quo*) неприемлем, поскольку существующие нормы не учитывают специфику автономных систем. Вместе с тем, регулирование должно быть точечным и не тормозить развитие технологий.

Вопрос №2

Условие:

Как определить баланс между человеком и ИИ?

Ответ:

Анализ вопроса

Определение баланса между человеком и ИИ является одной из ключевых задач правового регулирования в условиях цифровой трансформации. Баланс должен обеспечивать, с одной стороны, развитие технологий и использование их потенциала, а с другой — защиту прав и свобод человека, его безопасности и автономии.

Ключевые аспекты баланса

Первый аспект — **автономия принятия решений**. ИИ не должен подменять человека в принятии решений, затрагивающих его права и свободы. Критически важные решения (в медицине, правосудии, финансах) должны сохранять человеческий контроль. ИИ может выступать в роли советника, помощника, но окончательное решение должно оставаться за человеком.

Второй аспект — **ответственность**. Человек (разработчик, владелец, пользователь) должен нести ответственность за действия ИИ, поскольку именно человек создаёт, обучает и эксплуатирует систему. ИИ не обладает сознанием и волей, поэтому не может быть самостоятельным субъектом ответственности в полном смысле. Однако распределение ответственности должно быть справедливым и учитывать степень контроля каждой стороны над системой.

Третий аспект — **прозрачность и объяснимость**. Алгоритмы ИИ должны быть понятны человеку (насколько это технически возможно). Пользователь должен понимать, на основании каких данных и каким образом ИИ пришёл к тому или иному выводу. Это особенно важно в сферах, где решения ИИ могут существенно повлиять на жизнь человека.

Четвёртый аспект — **недискриминация**. ИИ не должен усиливать существующие социальные неравенства или создавать новые. Алгоритмы должны проектироваться с учё-

том принципов справедливости и равенства, а их применение должно подвергаться регулярному аудиту на предмет дискриминационных эффектов.

Пятый аспект — **этика и ценности**. Баланс между человеком и ИИ должен строиться на основе этических принципов, закреплённых в законодательстве или кодексах поведения. ИИ должен служить человеку, а не наоборот. Технологический прогресс не должен достигаться ценой ущемления прав и достоинства личности.

Обобщающий вывод

Баланс между человеком и ИИ достигается через закрепление принципа **человекоцентричности**: ИИ является инструментом, а не субъектом; человек сохраняет контроль над критически важными решениями; ответственность за действия ИИ распределяется между разработчиками, владельцами и пользователями с учётом степени их контроля и влияния. Законодательство должно закреплять эти принципы, а также требовать прозрачности алгоритмов и недискриминации, создавая механизмы защиты прав человека в условиях цифровой трансформации.

Вопрос №3

Условие:

Необходимо задействовать максимально широкий круг отраслей или отдельные отрасли при регулировании ИИ?

Ответ:

Анализ вопроса

Вопрос о том, каким должно быть регулирование ИИ — общим для всех отраслей или отраслевым — является принципиальным. Каждый из подходов имеет свои преимущества и недостатки, а выбор между ними зависит от целей регулирования и текущего уровня развития технологий.

Аргументы за широкое (межотраслевое) регулирование

Широкое регулирование позволяет установить единые принципы и стандарты для всех сфер применения ИИ, обеспечивая унификацию подходов и предсказуемость правоприменения. Это упрощает работу для компаний, которые используют ИИ в различных сферах, и создаёт общую правовую среду. Единые требования к прозрачности, безопасности и подотчётности могут быть применены ко всем системам ИИ независимо от их назначения. Кроме того, широкое регулирование позволяет быстрее реагировать на появление новых технологий, поскольку не требует разработки отдельных норм для каждой отрасли.

Аргументы за отраслевое регулирование

Отраслевое регулирование учитывает специфику каждой сферы применения ИИ. Риски и требования к системам ИИ в медицине, на транспорте, в финансах или в правоохранительной сфере существенно различаются. Например, в медицине важнейшим требованием является безопасность жизни и здоровья пациента, в финансах — точность и надёжность расчётов, а в правоохранительной сфере — соблюдение прав и свобод человека. Отраслевое регулирование позволяет установить более детальные и адекватные требования, не

создавая избыточной нагрузки для отраслей с низкими рисками. Кроме того, регулирование отдельных отраслей может быть внедрено быстрее, чем разработка всеобъемлющего межотраслевого акта.

Компромиссный подход

Наиболее разумным представляется сочетание обоих подходов: **установление общих принципов и стандартов на межотраслевом уровне** (безопасность, прозрачность, недискриминация, человеческий контроль) и **детализация требований в отраслевом законодательстве**. Такой подход позволяет сохранить единство правового поля и одновременно учесть специфику каждой сферы. При этом регулирование должно быть риск-ориентированным: чем выше потенциальный вред от использования ИИ, тем строже должны быть требования.

Обобщающий вывод

Регулирование ИИ должно сочетать общие принципы и отраслевую специфику. Общие принципы (безопасность, прозрачность, подотчётность, недискриминация) должны применяться ко всем системам ИИ, а конкретные требования должны устанавливаться отраслевыми актами с учётом рисков и специфики каждой сферы. Такой подход обеспечивает баланс между унификацией и гибкостью, позволяя эффективно регулировать ИИ без избыточной нагрузки на разработчиков и пользователей.

Вопрос №4

Условие:

Как решить проблему утечки данных при использовании ИИ?

Ответ:

Анализ вопроса

Проблема утечки данных является одной из самых острых в контексте использования ИИ, поскольку системы ИИ требуют больших объёмов данных для обучения и функционирования, в том числе персональных данных граждан. Утечка таких данных может привести к серьёзным последствиям: от нарушения конфиденциальности до финансовых потерь и репутационного ущерба.

Основные направления решения

Первое направление — **совершенствование законодательства о защите данных**. Необходимо ужесточить требования к обработке персональных данных при использовании ИИ, в частности, установить обязательное получение согласия субъекта на обработку его данных в системах ИИ, а также усилить ответственность за утечки. Применение ИИ должно рассматриваться как отдельный вид обработки данных с особыми требованиями.

Второе направление — **технические меры защиты**. Разработчики и владельцы систем ИИ обязаны применять современные методы шифрования, анонимизации и псевдонимизации данных. Использование дифференциальной конфиденциальности позволяет обучать ИИ без раскрытия конкретных данных отдельных лиц. Также необходимо внедрение систем обнаружения и предотвращения утечек.

Третье направление — **регулирование передачи данных за рубеж**. Как показывает практика (дело А40-263206/25), использование зарубежных сервисов аналитики и ИИ создаёт риски передачи данных за пределы страны. Законодательство должно чётко регулировать условия такой передачи, а также устанавливать требования к локализации данных на территории Российской Федерации.

Четвёртое направление — **аудит и мониторинг**. Компании, использующие ИИ, должны регулярно проводить аудит систем на предмет уязвимостей и соответствия требованиям защиты данных. Также необходим государственный контроль за соблюдением законодательства о персональных данных в сфере ИИ.

Пятое направление — **повышение осведомлённости пользователей**. Граждане должны знать, как их данные используются в системах ИИ, какие права они имеют и как защитить свои интересы. Прозрачность и информированность являются важными элементами системы защиты данных.

Обобщающий вывод

Решение проблемы утечки данных требует комплексного подхода, включающего совершенствование законодательства, внедрение технических мер защиты, регулирование трансграничной передачи данных, регулярный аудит и повышение осведомлённости пользователей. Ключевым принципом должно быть **обеспечение контроля субъекта над своими данными**: обработка данных должна быть прозрачной, осуществляться с согласия субъекта и с соблюдением всех требований безопасности.

Вопрос №5

Условие:

Ответственность за действия ИИ. Возмещение вреда, причинённого ИИ. Этические провалы ИИ.

Ответ:

Анализ вопроса

Вопрос ответственности за действия ИИ является одним из наиболее сложных в правовом регулировании. Традиционные модели ответственности основаны на вине конкретного лица, но в случае с ИИ определить виновного бывает крайне затруднительно, поскольку ИИ действует автономно, а его поведение зависит от множества факторов — алгоритмов, данных, на которых он обучался, и действий пользователя.

Потенциальные субъекты ответственности

Первый субъект — **разработчик ИИ**. Разработчики создают алгоритмы и определяют архитектуру системы. Однако на практике они, как правило, включают в договоры оферты и лицензионные соглашения условия о снятии ответственности, что тормозит развитие технологий. Вопрос в том, насколько разработчик мог предполагать последствия работы ИИ, особенно если ИИ обучается и меняет своё поведение со временем.

Второй субъект — **провайдер данных**. Данные, на которых обучается ИИ, могут содержать ошибки, предвзятости или недостоверную информацию. Однако доказать ответственность провайдера данных крайне сложно, а сам этот вопрос мало исследован в доктрине.

Третий субъект — **производитель продукта или создатель медицинской программы/курса**. Он также может быть привлечён к ответственности, если вред был причинён в результате дефекта продукта. Однако вопрос о том, насколько производитель мог предполагать такой вред, остаётся открытым.

Четвёртый субъект — **пользователь (эксплуатант)**. Пользователь управляет ИИ и может влиять на его действия. Вопрос о его вине зависит от того, соблюдал ли он инструкции, были ли они доведены до его сведения, а также от того, мог ли он предотвратить вред. Однако перекладывание ответственности на пользователя, который является экономически более слабой стороной, представляется несправедливым.

Пятый субъект — **собственник ИИ**. В праве существует концепция источника повышенной опасности, которая может быть применена к ИИ. Однако в этом случае все риски ложатся на гражданина-потребителя, что также не вполне справедливо.

Шестой субъект — **страховая организация**. В ряде отраслей уже применяется страхование рисков, связанных с использованием ИИ. Страхование не тормозит развитие технологий, но возникает вопрос об эффективности получения возмещения пострадавшими.

Седьмой субъект — **компенсационные фонды**. Это разумный вариант, поскольку позволяет возмещать вред без определения конкретного виновного. Однако возникает вопрос: кто будет делать отчисления — компании-разработчики, и будут ли они делать это добровольно.

Ключевые факторы для определения ответственности

Для определения ответственности необходимо выяснить: был ли нанесён ущерб при эксплуатации и соблюдал ли пользователь инструкции; имеются ли в системе ИИ какие-либо ограничения и были ли они доведены до пользователя; если ущерб был нанесён в период обучения ИИ, виноват ли разработчик или поставщик данных; возможно ли проследить причиненный ущерб до стадии разработки или производства системы ИИ.

Подходы к регулированию ответственности

Выделяются следующие подходы: **виновная ответственность** (традиционная модель); **строгая ответственность** (практически без оснований для освобождения); **абсолютная ответственность** (вне зависимости от вины); **риск-ориентированный подход** (ответственность несёт тот, кто не исполнил обязательства по минимизации рисков).

В Европейском Союзе применяется подход, при котором ответственность за дефектную продукцию возлагается на поставщика (того, кто размещает систему ИИ на рынке). Также активно используются компенсационные фонды и страхование. В Великобритании аналогично применяются компенсационные фонды и страхование.

Этичные провалы ИИ

Примером этического провала является австралийская система **Robodebt**, которая автоматически признавала граждан должниками и направляла требования о возврате пособий со штрафом 10%. Оспорить решение было практически невозможно, и если гражданин не оспаривал решение, система передавала долг коллекторам. Причиной провала стала ошибка в расчётах: алгоритм усреднения дохода был неверно настроен. В результате пострадали более 500 тысяч человек, выплачено 751 млн австралийских долларов (с учётом судебных издержек — 1,87 млрд).

Другой пример — использование **ChatGPT адвокатами**. В одном случае адвокат с 30-летним стажем использовал ChatGPT для подготовки искового заявления и включил

в него несуществующие решения судов. Адвокат утверждал, что ChatGPT подтвердила подлинность дел, но был отстранён от практики. В другом случае адвокат сослалась на несуществующий судебный прецедент и не смогла подтвердить его легитимность.

Также в суде Миннесоты экспертное мнение специалиста по дипфейкам было исключено из-за использования фейковых цитат, созданных ChatGPT-4. Суд подорвал доверие и запретил подавать исправленные документы.

Обобщающий вывод

Ответственность за действия ИИ должна строиться на риск-ориентированном подходе с распределением бремени между разработчиками, владельцами и пользователями. Наиболее эффективными механизмами являются страхование и компенсационные фонды, которые позволяют возмещать вред без затяжных судебных разбирательств. Важным элементом является также установление чётких правил для случаев, когда ИИ причиняет вред, включая критерии распределения ответственности в зависимости от степени контроля и возможности предотвращения вреда. Этические провалы ИИ (Robodebt, недобросовестное использование ChatGPT) демонстрируют необходимость строгого контроля за применением ИИ в социально значимых сферах и обязательного человеческого надзора.

Вопрос №6

Условие:

Права на РИД (результаты интеллектуальной деятельности), созданные ИИ.

Ответ:

Анализ вопроса

Вопрос о правах на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с использованием ИИ, становится всё более актуальным по мере развития генеративных систем. Традиционное авторское право основано на принципе творческого вклада человека, но если произведение создано ИИ, возникает вопрос: кто является автором и кому принадлежат права?

Традиционные подходы к авторству

В большинстве правовых систем **автором признаётся только человек**. Творческий характер деятельности предполагает наличие интеллектуального вклада, способности к осмыслению и выражению. ИИ не обладает сознанием и волей, поэтому не может считаться автором в классическом понимании. Соответственно, произведения, созданные ИИ, могут быть признаны неохранными объектами, либо права на них должны принадлежать лицу, организовавшему создание произведения.

Варианты правового регулирования

Первый вариант — **признание ИИ инструментом творчества**. В этом случае автором признаётся лицо, которое использует ИИ (пользователь) или лицо, организовавшее создание произведения (заказчик). ИИ рассматривается как сложный инструмент, аналогичный кисти художника или фотоаппарату. Такой подход наиболее прост и соответствует сложившейся практике, но он не учитывает степень автономности ИИ.

Второй вариант — **признание ИИ соавтором**. Права на произведение могут принадлежать совместно человеку и разработчику ИИ. Однако это создаёт сложности, поскольку ИИ не может быть субъектом права в полном смысле, и требуется определить, как распределять права и обязанности.

Третий вариант — **специальный режим для произведений, созданных ИИ**. В этом случае может быть установлен сокращённый срок охраны (как для смежных прав), а правообладателем признаётся лицо, организовавшее создание произведения. Такой подход позволяет стимулировать использование ИИ в творчестве, но требует разработки новых норм.

Четвёртый вариант — **признание произведений, созданных ИИ, общественным достоянием**. Если в произведении нет творческого вклада человека, оно не охраняется авторским правом и может свободно использоваться. Такой подход снижает стимулы для коммерческого использования ИИ в творческих целях, но зато обеспечивает доступность результатов.

Практические проблемы

Проблема возникает при определении степени творческого вклада человека. Если пользователь просто вводит запрос в нейросеть и получает изображение или текст, его вклад минимален. Если же пользователь дорабатывает результат, объединяет несколько вариантов, редактирует, то его творческий вклад может быть признан достаточным для возникновения авторских прав. Это требует индивидуальной оценки в каждом конкретном случае.

Также остаётся нерешённым вопрос о том, кто является правообладателем, если ИИ был обучен на произведениях третьих лиц. В этом случае возникает проблема нарушения авторских прав при обучении ИИ, что требует отдельного регулирования.

Обобщающий вывод

Права на РИД, созданные ИИ, должны определяться на основе принципа **творческого вклада человека**. Если человек вносит существенный творческий вклад (разрабатывает концепцию, редактирует, комбинирует), он признаётся автором. Если же результат создан ИИ без значимого участия человека, такой результат может быть признан не охраняемым объектом либо переходить в общественное достояние. В перспективе необходимо разработать специальный правовой режим для таких объектов, возможно, с сокращённым сроком охраны и особым порядком распределения прав, учитывающим интересы пользователей, разработчиков и заказчиков.

Вопрос №7

Условие:

ИИ или человек?

Ответ:

Анализ вопроса

Вопрос «ИИ или человек?» является центральным в обсуждении правового статуса искусственного интеллекта. Ответ на него определяет, каким образом будет регулироваться взаимодействие человека и ИИ, кто будет нести ответственность и кому будут принадлежать права на результаты деятельности.

Критерии разграничения

Первый критерий — **наличие сознания и воли**. Человек обладает сознанием, способностью к осмысленному выбору и свободой воли. ИИ не обладает сознанием в философском смысле, его действия основаны на алгоритмах и данных, на которых он обучался. ИИ может имитировать человеческое поведение, но не обладает субъективным опытом.

Второй критерий — **способность нести ответственность**. Человек может нести юридическую ответственность, поскольку понимает последствия своих действий и способен контролировать своё поведение. ИИ не может быть субъектом ответственности в классическом понимании, поскольку у него нет понимания последствий и возможности осознанного выбора.

Третий критерий — **творческий вклад**. Человек способен к творчеству, созданию принципиально нового, что является основанием для признания его автором. ИИ может генерировать новые комбинации и варианты, но делает это на основе существующих данных без подлинного понимания и творческого осмысления.

Четвёртый критерий — **правовой статус**. Человек является субъектом права, обладает правоспособностью и дееспособностью. ИИ на текущем этапе развития не может быть признан субъектом права в полном смысле, хотя возможны конструкции ограниченной правосубъектности (электронное лицо).

Практические последствия разграничения

Признание ИИ инструментом (объектом права) означает, что вся ответственность за его действия и права на результаты его работы принадлежат человеку — разработчику, владельцу или пользователю. Это упрощает правовое регулирование, но не учитывает возрастающую автономность ИИ.

Признание ИИ субъектом права (даже ограниченным) требует разработки принципиально новых конструкций — кто отвечает за его действия, кому принадлежат созданные им результаты, как контролировать его поведение. Это сложнее, но позволяет более адекватно регулировать отношения с участием автономных систем.

Признание ИИ равным человеку на текущем этапе невозможно, поскольку ИИ не обладает необходимыми качествами (сознанием, волей, способностью нести ответственность). Кроме того, это создало бы множество этических и правовых коллизий и могло бы привести к дегуманизации права.

Обобщающий вывод

ИИ на современном этапе развития не может быть признан равным человеку в правовом смысле. ИИ является инструментом, созданным человеком и действующим на основе алгоритмов. Однако по мере развития технологий и повышения автономности ИИ потребуются создание новых правовых конструкций, учитывающих возрастающую роль ИИ в обществе. При этом ключевым принципом должно оставаться **человекоцентричность**: ИИ служит человеку, а не наоборот, человек сохраняет контроль над критически важными решениями, а ответственность за действия ИИ лежит на человеке (разработчике, владельце, пользователе) в соответствии с распределением контроля и возможности влиять на систему.